

시 정 사 항

1. 제 목 : 연차수당 지급 부적정

2. 관련기관 : 보훈재활체육센터

3. 내 용 : 우리 공단은 근무 직원에 대하여 공단 복무규정 및 근로기준법에 따라 근무기간 및 출근율을 기준으로 연차휴가를 부여하고 있습니다. 「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가) 제2항 및 공단 「복무규정」 제26조 제1항에 직원이 1년간 8할 이상 출근한 때에는 15일의 연차휴가를 부여하고, 복무규정 제26조의 2(연차휴가의 계산기간) 제1항에 연차휴가 계산을 위한 근무기간은 1월1일부터 12월31일까지로 하며, 제4항에 직원이 3년 이상 계속 근무한 때에는 최초 1년을 초과하는 계속 근무연수 매 2년에 대하여 제1항의 휴가에 1일을 가산하고, 가산휴가를 포함한 총 연차휴가 일수는 25일을 한도로 한다고 규정되어 있습니다.

따라서, 중도 입사자의 경우 입사 차년도 연차휴가일수는 전년도 근속월수에 따른 연차휴가 산정일수(15일×개근근속월수/12월)에서 전년도 연차휴가 사용일수를 공제하여 연차휴가를 부여해야 하며, 일용직 단시간근로자의 경우에는 「단시간근로자 운영지침」 제14조(연가휴가)의 기준에 따라 통상근로자의 소정근로시간을 기준으로 단시간근로자의 소정근로시간 비율을 감안하여 연차휴가 일수를 산정하여야 합니다.

그런데, 2017 보훈재활체육센터 종합감사 시 연차수당 지급 내역을 확인한 결과, [표]와 같이 중도 입사자의 연차휴가 일수가 과다 산정되어, 총 2명에 대해서 ###원 상당의 환수할 금액이 발생한 사실이 있습니다.

[표] 보훈재활체육센터 연차수당 착오지급 내역

(단위: 원)

사번	성명	입사일	2016년 연차수당 지급내역			연차수당 재산정			환수차액 (a-b)
			발생일수	지급일수	지급액(a)	발생일수	지급일수	지급액(b)	
xxx	A	xxx	14	14	###	12	12	###	###
xxx	B	xxx	11.25	11.25	###	7.5	7.5	###	###
합 계					###			###	###

4. 조치할 사항

○ 보훈재활체육센터장은

- 근로기준법 및 복무규정을 잘못 적용하여 과다 지급된 ###원을 환수하시기 바라며,(시정)
- 연차수당 지급시에는 공단 복무규정 및 근로기준법에 따라 연차부여 및 연차수당 지급액 계산을 철저히 관리하시고,(통보)

○ 관리이사는

- 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에 대하여 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)